科尔沁木里图老田装卸队“8•5”一般其他伤害生产安全事故调查报告

目　录

一、基本情况

（一）事故有关单位概况

（二）事故发生单位安全管理情况

二、事故发生经过及现场勘察情况

（一）事故发生经过

（二）事故现场勘查情况

（三）事故造成的人员伤亡情况及经济损失

（四）其他情况

三、应急救援处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

（二）事故现场应急处置情况

（三）医疗救治和善后情况

四、事故原因分析

（一）事故直接原因

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

（三）其他可能因素排除

五、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故相关单位

（二）有关监管部门

（三）地方党委政府

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员

（二）事故有关责任人的责任认定及行政处罚建议

（三）事故相关单位的责任认定及行政处罚建议

七、事故主要教训

（一）安全生产主体责任落实不到位

（二）从业人员及管理人员安全生产意识匮乏

八、事故防范和整改措施建议

（一）强化安全生产管理，严格落实企业安全生产主体责任

（二）增强安全生产意识，严格落实主要负责人安全生产管理职责

（三）加强执法监督管理，严格落实党政部门安全监管责任

2025年8月5日，通辽市科尔沁区木里图镇老田装卸队在木里图镇工业园区通辽市通利生物科技有限公司院内装卸货物时，发生一起一般其他伤害事故，致1人死亡，事故直接经济损失约150万元人民币。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493 号）等法律法规的有关规定，8月5日，科

尔沁区人民政府成立了由区委常委、区政府副区长任组长，区应急管理局、区公安分局、区人社局、区总工会等有关同志组成的科尔沁木里图老田装卸队“8·5”一般其他伤害生产安全事故（以下简称事故调查组），并邀请区纪委监委有关同志参加，开展事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，深入事故现场勘察、调查取证、询问有关人员，查明了事故发生经过和原因、人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故相关责任单位和责任人处理意见及事故防范措施和整改建议。

经事故调查组认定，科尔沁木里图老田装卸队“8·5”一般其他伤害生产安全事故是一起工人作业过程中从垒高约1.7米的化肥袋子上跌落，因未服从负责人指令两次拒绝就医，未及

时得到治疗导致死亡的一起一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故有关单位概况

1.通辽市科尔沁区木里图镇老田装卸队，成立于2019年02月26日，企业类型：个体工商户，统一社会信用代码92150502MA0Q5BAH04，经营者：田庆臣，经营场所：内蒙古自治区通辽市科尔沁区木里图镇唐家村，所属行业：装卸搬运和仓储业 装卸搬运（G5910），经营范围：装卸搬运服务。现有员工约11人。

2.通辽市通利生物技术有限公司，成立于2011年01月13日，注册资本：300万元人民币，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），统一社会信用代码

91150502566921095N，法定代表人：杨俊发，注册地址：内蒙古自治区通辽市科尔沁区木里图镇迎宾大街东段路南（原木里图镇政府楼），所属行业：专业技术服务业（M74）经营范围：有机肥、无机肥、BB肥、复混肥的生产销售；杂粮收购（国家法律法规规定应经审批的未获审批前不得生产经营）。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.通辽市科尔沁区木里图镇老田装卸队

通辽市科尔沁区木里图镇老田装卸队与通辽市通利生物技术有限公司于2025年1月1日签订了装卸承包合同（合同内容为由通辽市科尔沁区木里图镇老田装卸队负责通辽市通利生物技术有限公司院内的装卸业务）未在承包合同中约定各自的安全生产管理职责；未与通辽市通利生物技术有限公司签订安全生产管理协议；未配备专职或者兼职安全生产管理人员；

未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训；主要负责人田庆臣未取得其他生产经营单位主要负责人安全培训考核合格证书；全员安全生产责任制及各项安全管理制度不健全。

2.通辽市通利生物技术有限公司

未与通辽市科尔沁区木里图镇老田装卸队签订安全生产管理协议；全员安全生产责任制及各项安全管理制度不健全；未配备专职或者兼职安全生产管理人员；主要负责人杨俊发未取得其他生产经营单位主要负责人安全培训考核合格证书；作业现场未设置管理人员。

二、事故发生经过及现场勘查情况

（一）事故发生经过

2025年8月5日7时许，通辽市科尔沁区木里图镇老田装卸队7人田庆臣（负责人）、吴莉明、郭峰、包银龙、巴音嘎日迪、白军、孟乌恩布和（事故遇难者）进入通辽市通利生物技

术有限公司木里图仓库院内进行化肥装卸搬运作业，8时许第一车装卸完毕，11时许第二车装卸完毕，随后开始装卸第三车，第三车刚开始装卸，现场工人包银龙未发现孟乌恩布和，随即包银龙关闭了输送带，发现孟乌恩布和躺在地面上（从垒高约1.7米的化肥袋子上跌落），12时03分，现场工人吴莉明拨打了田庆臣电话，此时孟乌恩布和要从地上起来，现场工友将其搀扶起来，走出仓库透气，孟乌恩布和透气回来坐在化肥袋子上休息，约1分钟左右田庆臣到达了现场（田庆臣在接到吴莉明电话后立即从厂区办公室赶往仓库，1-2分钟后到达现场），随即田庆臣将孟乌恩布和带往通辽市铁路医院门诊部，12时30分许到达铁路医院，孟乌恩布和拒绝下车就医，与田庆臣拉扯15分钟左右，田庆臣将其带回家中，在前往孟乌恩布和家路上，在建国医院附近开始出现呕吐现象，随即田庆臣将其送往建国医院，到达建国医院

后，孟乌恩布和仍未下车拒绝就医，田庆臣将其送往家中，到达孟乌恩布和家中后，孟乌恩布和仍然存在呕吐现象，随即田庆臣拨打了120急救电话，田庆臣找到孟乌恩布和邻居，邻居与孟乌恩布和二姐取得了联系，13时30分许孟乌恩布和二姐到达其家中，14时21分许120急救车到达孟乌恩布和家中，孟乌恩布和二姐与孟乌恩布和乘坐急救车前往通辽市附属医院，田庆臣开车跟在急救车后边，15时许到达通辽市附属医院，孟乌恩布和被送往急诊采取急救措施，2025年8月8日凌晨3时许，孟乌恩布和经治疗无效确认死亡。

（二）事故现场勘察情况

事故现场位于内蒙古自治区通辽市科尔沁区木里图镇工业园区通辽市通利生物技术有限公司库房内（地理坐标东经122.248°，北纬43.451°），具体位置为工业园区友谊路西200米，梅花大街北侧通辽市奥鑫化工有限公司院

内南北路西侧，库房位于院内最北一栋，该库房南临通辽市奥鑫化工有限公司生产车间，西紧邻通辽市通利生物技术有限公司办公室。该库房为一间坐北朝南钢架结构的简易房，北侧停放一辆大卡车，车头向西车尾向东，车头西南侧停放一辆叉车和一辆铲车，西北侧堆放化肥，大卡车东侧北墙和东墙堆放大量化肥，库房东南角最外侧堆放化肥高度约为1.7米（孟乌恩布和跌落处）。



图 1 厂房内部现场图



图 2 现场方位示意图

（三）事故造成的人员伤亡情况及经济损失

事故造成1人死亡，直接经济损失约150万元人民币。

（四）其他情况

2025年8月5日，天气：阴/雨，温度：25.0°C，湿度：60.0%，风向：无风。

三、应急救援处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025年8月5日7时许，通辽市科尔沁区木里图镇老田装卸队进入通辽市通利生物技术有限公司木里图仓库院内进行化肥装卸搬运作业，11时许现场工人发现孟乌恩布和躺在地面上，12时03分，现场工人吴莉明拨打了田庆臣电话报告了相关情况。2025年8月5日18时05分许科尔沁区应急管理局接到科尔沁区公安分局事故信息，立即赶赴现场，并在第一时间将该起事故上报至区政府值班室和市应急管理局。

（二）事故现场应急处置情况

2025年8月5日11时许，孟乌恩布和在装卸化肥过程中，意外跌落，现场工人发现后按孟乌恩布和要求搀扶出仓库透气，孟乌恩布和透气回来后坐在化肥袋子上，12时03分现场工人现场负责人田庆臣接到现场工人吴莉明电话报告，随即到达现场将其送往医院。

（三）医疗救治和善后情况

2025年8月5日，11时许，通辽市木里图镇老田装卸队，装卸工人孟乌恩布和，在装卸化肥过程中发生跌落，12时03分现场负责人田庆臣接到现场工人吴莉明电话后立即将孟乌恩布和送往医院，12时30分许到达通辽市铁路医院，孟乌恩布和第一次拒绝就医，在前往孟乌恩布和家中的路上，田庆臣将其送往建国医院，孟乌恩布和第二次拒绝就医，田庆臣将孟乌恩布和送到家中并拨打了120急救电话，14时21分许120急救车到达孟乌恩布和家中，15时许

到达通辽市附属医院，2025年8月8日凌晨3时许，孟乌恩布和经治疗无效确认死亡。

事故发生后，区应急管理局、区公安局等有关部门和企业积极开展善后工作。按照医疗救治、善后安抚的要求，由通辽市科尔沁区木里图镇老田装卸队具体负责处理善后工作，立即开展对事故死者家属慰问工作，安抚家属情绪。

四、事故原因分析

（一）事故直接原因

孟乌恩布和，安全生产意识薄弱，自身防护意识不足，在跌落后未服从现场负责人的指令，两次拒绝就医，未及时得到救治导致死亡。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

根据通辽市公安局科尔沁区分局出具的《司法鉴定报告书》，综合认定死者是因跌落导

致死亡。

（三）其他可能因素排除

经公安部门调查及事故调查组调查询问，排除他杀和突发灾害等其他因素。

五、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故相关单位

1.通辽市科尔沁区木里图镇老田装卸队

未配备专职或者兼职安全生产管理人员[1]；主要负责人田庆臣未取得其他生产经营单位主要负责人安全培训考核合格证书[2]；未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训[3]；未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度[4]；未在承包合同中约定各自的安全生产管理职责，未与通辽市通利生物技术有限公司签订安全生产管理协议[5]；未为新入职的从业人员缴纳工伤保险[6]；未制定生产安全事故应急救援预案[7]。

2.通辽市通利生物技术有限公司

未配备专职或者兼职安全生产管理人员[8]；主要负责人杨俊发未取得其他生产经营单位主要负责人安全培训考核合格证书[9]；未与通辽市科尔沁区木里图镇老田装卸队签订安全生产管理协议[10]；未制定生产安全事故应急救援预案[11]；仓库装卸作业现场未设置管理人员。

（二）有关监管部门

根据《科尔沁区人民政府关于印发<科尔沁区有关部门安全生产职责分工>的通知》，科尔沁区商务局负责指导、检查、督促商贸服务业（含餐饮业、住宿业）的安全生产工作[12]。未认真履行全区商贸服务业领域安全生产监督管理职责；未有效督促企业落实安全生产主体责任；安全生产治本攻坚三年行动开展不到位；对小微企业疏于管理。

（三）地方党委政府

根据《科尔沁区人民政府关于印发〈科尔沁区有关部门安全生产职责分工〉的通知》，科尔沁工业园区管委会负责园区内生产经营单位的安全生产管理工作，组织开展园区内生产经营单位的安全生产隐患排查、检查和治理工作。未认真履行属地管理责任；未有效督促有关部门开展安全生产监督检查；安全监管存在漏洞盲区，对小微企业疏于管理。建议由科尔沁区常务副区长约谈科尔沁工业园区管委会主要负责人。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员

1.孟乌恩布和，男，通辽市科尔沁区木里图镇老田装卸队装卸工。安全生产意识薄弱，自身防护意识不足，在跌落后未服从现场负责人

的管理，两次拒绝就医，导致事故发生，因其在事故中死亡，建议不予追究其责任。

（二）事故有关责任人的责任认定及行政处罚建议

1.田庆臣，男，群众，通辽市科尔沁区木里图镇老田装卸队负责人。未取得其他生产经营单位主要负责人安全培训考核合格证书；未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；未与通辽市通利生物技术有限公司签订安全管理协议。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[13]、第二十七条[14]之规定，根据《民法典》第五十四条[15]、第五十六条第一款[16]、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第五十九条第一款[17]、《中华人民共和国

行政处罚法》第二十九条[18]有关规定，个体工商户属于自然人的一种特殊形式，自然人（个人工商户）存在违反相关行政领域法律的行为时，工商户字号与其负责人应当作为一个主体接受处罚，建议不对其个人予以行政处罚。

2.杨俊发，男，共产党员，通辽市通利生物技术有限公司负责人。未取得其他生产经营单位主要负责人安全培训考核合格证书；未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；未组织制定并实施本单位安全生产规章制度；未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；未与通辽市科尔沁区木里图镇老田装卸队签订安全管理协议；仓库装卸作业现场未设置管理人员。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[19]、第二十七条[20]之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第一款[21]、第一百零三条第二款[22]、中华人民共和国应急管理部《应急管理行政处罚裁量

权基准》第二部分裁量细则第一条[23]、第五十八条[24]之规定，建议由区应急局对其依法予以行政处罚。

（三）事故相关单位的责任认定及行政处罚建议

1.通辽市科尔沁区木里图镇老田装卸队

未配备专职或者兼职安全生产管理人员；主要负责人田庆臣未取得其他生产经营单位主要负责人安全培训考核合格证书；未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训；未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度；未在承包合同中约定各自的安全生产管理职责，未与通辽市通利生物技术有限公司签订安全生产管理协议；未制定生产安全事故应急救援预案；未为新入职的从业人员缴纳工伤保险。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十四条、第二十七条第一款、第二十八条第一款、

第四十一条第二款、第四十九条第二款、第五十一条第一款、第八十一条之规定，根据《民法典》第五十四条[25]、第五十六条第一款[26]、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第五十九条第一款[27]、《中华人民共和国行政处罚法》第二十九条[28]有关规定，个体工商户属于自然人的一种特殊形式，自然人（个人工商户）存在违反相关行政领域法律的行为时，工商户字号与其负责人应当作为一个主体接受处罚，依据《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项[29]之规定，建议应急管理部门依法给予行政处罚。

2.通辽市通利生物技术有限公司

未配备专职或者兼职安全生产管理人员；主要负责人杨俊发未取得其他生产经营单位主要负责人安全培训考核合格证书；未制定生产安全事故应急救援预案；未与通辽市科尔沁区木里图镇老田装卸队签订安全生产管理协议；

仓库装卸作业现场未设置管理人员。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十四条、第二十七条第一款、第四十九条第二款、第八十一条之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第一项[30]、第九十七条第六项[31]、第一百零三条第二款[32]、中华人民共和国应急管理部《应急管理行政处罚裁量权基准》第二部分裁量细则第五十八条[33]有关规定，建议应急管理部门依法给予行政处罚。

七、事故主要教训

（一）安全生产主体责任落实不到位

本起事故中两家企业均为小微企业，安全生产责任意识不强，企业未严格落实安全生产主体责任；生产经营单位与承包、承租单位安全生产管理职责不明晰，对外包外委单位存在管理漏洞，未依照法律法规规定签订专门的安全生产管理协议或在合同中明确各自的安全生

产管理职责；未能建立健全并实施生产经营活动全过程安全生产制度，小微企业未能根据本单位实际，制定综合性安全生产制度；不重视对从业人员安全生产教育培训，或对员工的教育培训仅为口头告知流于形式，新员工未经岗前培训就上岗作业；未为新员工缴纳工伤保险。

（二）从业人员及管理人员安全生产意识匮乏

主要负责人履职尽责不到位，对安全生产法等法律法规规定的主要负责人职责不知所以，未考取其他生产经营单位主要负责人安全培训考核合格证书，缺乏对企业的安全生产管理能力；从业人员自我保护意识不强，缺少安全生产知识。

八、事故防范和整改措施建议

这起事故暴露出小微企业安全生产管理缺失，为吸取事故教训，防止类似事故发生，提出以下整改意见：

（一）强化安全生产管理，严格落实企业安全生产主体责任

通辽市科尔沁区木里图镇老田装卸队和通辽市通利生物技术有限公司要深刻吸取本次事故的教训，充分认识事故暴露出的本质问题，举一反三，认真查找和解决安全管理工作中的漏洞，在公司内针对本次事故，开展一次警示教育大会。

科尔沁区各行业企业必须建立健全并落实本单位全员安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程，加强安全生产教育培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，了解事故应急处理措施；按要求设置安全生产管理机构或配备专兼职安全生产管理人员。

科尔沁区各行业企业要加强安全管理，特别是外包外委单位的监督管理，按法律法规规定签订专门的安全生产管理协议或在合同中明确各自的安全生产管理职责，发包单位要承担起统一协调、管理职责，将承包单位项目部纳入本单位的安全管理体系，坚决杜绝“以包代管”“包而不管”现象；对于作业或施工现场要确保安全管理人员监督到位。

严格落实企业主体责任，加大隐患排查治理力度，对施工和作业现场加强巡视巡查并进行作业前现场安全评估，并告知施工单位作业区域风险因素、防范措施及事故应急措施等基本情况，确保生产作业现场安全管理达标，保证生产安全。

（二）增强安全生产意识，严格落实主要负责人安全生产管理职责

通辽市科尔沁区木里图镇老田装卸队和通辽市通利生物技术有限公司主要负责人应履行法定义务，落实应尽职责，对本单位的安全生产工作负责；主要负责人和安全生产管理人员必须取得安全生产知识和管理能力考核合格证。

（三）加强执法监督管理，严格落实党政部门安全监管责任

科尔沁区各属地政府和科尔沁区人民政府各负有安全生产监督管理职责的单位要按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“谁主管、谁负责”的要求，有关行业主管部门和业务主管部门要进一步加强监督检查，进一步督促企业落实安全生产主体责任，进一步提高业务水平和执法能力，进一步厘清边界职责，各负其责、齐抓共管，切实形成工作合力，压紧压实安全生产监管责任，要严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共

管、失职追责”，按照《地方党政领导干部安全生产责任制规定》有关要求，进一步健全落实安全生产责任制。

要加大对事故发生企业安全生产监督检查频次，特别是要针对小微型企业加大执法力度，深刻汲取科尔沁木里图老田装卸队“8·5”一般其他伤害生产安全事故教训，进一步推动企业安全生产主体责任落实，提升企业的安全风险管控意识和应急处置能力，切实筑牢企业安全防线。

附件：事故调查组签名表

---

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二十四条：矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第一款：生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款:生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款:生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的,生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议,或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责;生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理,定期进行安全检查,发现安全问题的,应当及时督促整改。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第五十一条第一款：生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第八十一条：生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第二十四条：矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员

在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第一款：生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款:生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的,生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议,或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责;生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理,定期进行安全检查,发现安全问题的,应当及时督促整改。

[11] 《中华人民共和国安全生产法》第八十一条：生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人

民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。

[12]《科尔沁区人民政府关于印发<科尔沁区有关部门安全生产职责分工>的通知》三、具体职责 （十七）区商务局：负责指导、检查、督促商贸服务业(含餐饮业、住宿业)、大型商贸(会展)活动场所(商场、超市、批发市场)的安全生产工作。

[13]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生

产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[14]《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第一款：生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

[15]《民法典》第五十四条：自然人从事工商业经营，经依法登记，为个体工商户。个体工商户可以起字号。

[16]《民法典》第五十六条：个体工商户的债务，个人经营的，以个人财产承担；家庭经营的，以家庭财产承担；无法区分的，以家庭财产承担。

[17] 最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释第五十九条第一款：在诉讼中，个体工商户以营业执照上登记的经营

者为当事人。有字号的，以营业执照上登记的字号为当事人，但应同时注明该字号经营者的基本信息。

[18]《中华人民共和国行政处罚法》第二十九条：对当事人的同一个违法行为，不得给予两次以上罚款的行政处罚。同一个违法行为违反多个法律规范应当给予罚款处罚的，按照罚款数额高的规定处罚。

[19]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生

产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[20]《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第一款：生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

[21]《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第一款：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处二万元以上五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上十万元以下的罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。

[22]《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款：生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产

管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

[23] 中华人民共和国应急管理部《应急管理行政处罚裁量权基准》第二部分裁量细则第一条：裁量阶次：C 适用条件：生产经营单位的主要负责人未履行《中华人民共和国安全生产法》规定的安全生产管理职责有3项以上的 具体标准：责令限期改正，处4万元以上5万元以下的罚款；逾期未改正的，处9万元以上10万元以下的罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。

[24] 中华人民共和国应急管理部《应急管理行政处罚裁量权基准》第二部分裁量细则第五十八条：裁量阶次：C 适用条件：生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明

确各自的安全生产管理职责，且未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的 具体标准：责令限期改正，处4万元以上5万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

[25] 《民法典》第五十四条：自然人从事工商业经营，经依法登记，为个体工商户。个体工商户可以起字号。

[26] 《民法典》第五十六条：个体工商户的债务，个人经营的，以个人财产承担；家庭经营的，以家庭财产承担；无法区分的，以家庭财产承担。

[27] 最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释第五十九条第一款：在诉讼中，个体工商户以营业执照上登记的经营者为当事人。有字号的，以营业执照上登记的

字号为当事人，但应同时注明该字号经营者的基本信息。

[28]《中华人民共和国行政处罚法》第二十九条：对当事人的同一个违法行为，不得给予两次以上罚款的行政处罚。同一个违法行为违反多个法律规范应当给予罚款处罚的，按照罚款数额高的规定处罚。

[29]《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款；

[30]《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第一项：生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元

以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款：（一）未按照规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员、注册安全工程师的；

[31]《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第六项：生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款：（六）未按照规定制定生产安全事故应急救援预案或者未定期组织演练的；

[32]《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款：生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安

全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

[33] 中华人民共和国应急管理部《应急管理行政处罚裁量权基准》第二部分裁量细则第五十八条：裁量阶次：C 适用条件：生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，且未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的 具体标准：责令限期改正，处4万元以上5万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。